

1517026-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MARIO MORAES LIMA DA SILVA

Vistos.

Mário Moraes Lima da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28.07.2022, por volta das 16:20 horas, na Rua Árvore da Vida, Capão Redondo, trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517026-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517026-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

MARIO MORAES LIMA DA SILVA

Vistos.

Mário Moraes Lima da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28.07.2022, por volta das 16:20 horas, na Rua Árvore da Vida, Capão Redondo, trazia consigo, para fim de tráfico, 06 invólucros contendo haxixe e 21 porções de maconha.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação, com possível aplicação do regime semiaberto, e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 12 e 67/68.

O réu desde o início, a fls. 09/10, e depois em juízo, admitiu a prática do tráfico sem disfarce, com muita transparência.

Ele foi abordado pelo PM Jailson, o qual informou que as drogas, maconha e haxixe, estavam em seu poder no interior de uma pochete, onde também havia dinheiro. Mais: na ocasião confessou que fazia sua venda.

A autoria, portanto, é certa.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Mário Moraes Lima da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, a fls. 28/29. A sua pena, porém, não é suscetível de qualquer aumento, por conta de sua confissão, bem como por ser menor de 21 anos à época dos fatos. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, pela reincidência em questão, embora ostente uma série de outros fatores favoráveis, inclusive a quantidade e espécie de droga. Excessivo o rigor da lei no caso concreto, mas não se vislumbra outra solução possível.

A par da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito